刑法03 筆記：公務員定義（續）—授權公務員、委託公務員與行政助手

> 來源：刑法03 課程字幕 00:00:38 ~ 00:44:45（接續刑法02 公務員主題）

🕮 法條原文速查

> **§10 II**（公務員定義）
> 稱公務員者，謂下列人員：
> 一、依法令服務於國家、地方自治團體所屬機關而具有**法定職務權限**，以及其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者。
> 二、受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。

> **行政程序法 §16 I**（行政委託）
> 行政機關得依法規將其權限之一部分，委託民間團體或個人辦理。

> **政府採購法**（相關條文）
> 公立學校、公立醫院、公營事業辦理政府採購時，適用政府採購法之規定。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「公立學校教師辦理政府採購是否為公務員？」	**是**，為§10 II 第1款後段之**授權公務員**
「雙階理論是否適用於刑法上公務員判斷？」	**否**，政府採購不分前階段（公法）或後階段（私法），均為授權公務員
「公立醫院藥委會委員是否為公務員？」	**否**，適用政府採購法的是總務室，非藥委會
「大學教授擔任環評委員是否為公務員？」	**是**，為授權公務員（處理公共事務＋獨立判斷空間）
「大學教授核銷國科會經費是否為公務員？」	**否**，研究計畫非公共事務，適用採購法者為學校總務→僅論業務登載不實/詐欺
「海基會驗證中國文書人員是否為公務員？」	**是**，為§10 II 第2款之**委託公務員**
「民間代驗場驗車人員是否為公務員？」	**是**，為委託公務員（有自主判斷空間，無監理人員在旁監督）
「違規停車拖吊業者是否為公務員？」	**否**，為**行政助手**（完全聽命警察，無自主空間）
「義交、義警、義消是否為公務員？」	**多數說否**（行政助手）；少數說（吳耀宗）＝授權公務員

一、授權公務員（§10 II 第1款後段）

核心要件

> 授權公務員＝不需服務於公家機關
> ＋依法從事公共事務
> ＋具有法定職務權限

(一) 政府採購相關

人員類型	是否為公務員	說明
一般行政機關採購人員	✔ **身分公務員**	服務於國家機關＋法定職務權限
公立學校/醫院/公營事業採購人員	✔ **授權公務員**	不在機關體制內，但辦理政府採購＝從事公共事務
公立醫院藥委會委員	✗ **非公務員**	適用政府採購法的是總務室，藥委會僅做藥物評估

🔑 雙階理論不適用刑法

- 行政法上「雙階理論」：政府採購前階段適用公法、後階段適用私法
- **刑法不採此區分**：不管是前階段還是後階段，只要涉及政府採購就是授權公務員
- 理由：刑法上公務員的認定重點在「有無從事公共事務＋法定職務權限」

(二) 大學教授的雙面性

情境	是否為公務員	理由
擔任**環評委員**	✔ 授權公務員	處理公共事務＋有獨立判斷空間
核銷國科會經費	✗ 非公務員	研究計畫≠公共事務；適用採購法者為學校總務，非教授本人

> ⚠ 大學教授核銷國科會經費如有問題：僅能論**業務登載不實**（§215）或**詐欺**（§339），**不能論貪汙罪**

二、委託公務員（§10 II 第2款）

核心要件

```
委託公務員＝行政受託人（行政程序法 §16 I）
          ＝受國家機關依法委託
          ＋從事與委託機關權限有關之公共事務
          ＋有自主判斷空間（非完全聽命指揮）
```

典型案例

案例	結論	判斷理由
海基會驗證中國大陸文書	✔ 委託公務員	受政府委託處理兩岸事務
民間代驗場驗車	✔ 委託公務員	有自主判斷空間，無監理人員在旁全程監督

三、行政助手（非公務員）

核心概念

```
行政助手＝完全聽命行政機關指揮
        ＝無自主判斷空間
        ＝不是公務員
```

判斷關鍵：有無「自主判斷空間」

```
受委託者
├── 有自主判斷空間 → 委託公務員 ✔
└── 完全聽命指揮 → 行政助手（非公務員）✗
```

典型案例

案例	結論	理由
違規停車**拖吊業者**	行政助手 ✗	完全聽命警察，無自主空間
臺電/自來水公司**斷水斷電**	行政助手 ✗	依行政機關指令執行
民間生技公司**受地檢署委託驗尿**	行政助手 ✗	照檢驗標準操作，無裁量空間
裡長處理易服社會勞動登記核實	行政助手 ✗	結案權在檢察官，非裡長

四、爭議類型

(一) 視具體情況判斷

人員類型	公務員？	說明
替代役男（**警察役**）	✔ 授權公務員	依法執行警察勤務
替代役男（**社會服務/環保類**）	✗ 非公務員	非從事公共事務性質
士兵	視個案	最高法院說法模稜兩可，看是否依法行使公權力
清潔隊員（單純打掃）	✗ 非公務員	機械性勞務
清潔隊員（稽查/開單/判斷廢棄物屬性）	可能 ✔	有法定職務權限＋判斷空間

(二) 法律上有爭議

義交/義警/義消

學說	結論	理由
多數說	行政助手＝非公務員	聽命正式警消指揮，無獨立權限
少數說（吳耀宗）	授權公務員	有法律規定之權限＋處理公共事務

代收稅款銀行行員

學說	結論	理由
多數說	行政助手＝非公務員	照單全收，無裁量空間
少數說	公務員	收稅為公權力＋以自己名義開立收據

五、公務員類型判斷體系圖

```
刑法上的公務員（§10 II）
│
├── 第1款前段：身分公務員
│     └── 服務於國家/地方自治團體機關 ＋ 法定職務權限
│           （如：一般行政機關公務員、約僱人員有法定職務者）
│
├── 第1款後段：授權公務員
│     └── 不需在公家機關 ＋ 依法從事公共事務 ＋ 法定職務權限
│           ├── 公立學校/醫院/公營事業→辦理政府採購
│           ├── 大學教授→擔任環評委員
│           └── 替代役男→警察役
│
├── 第2款：委託公務員（＝行政受託人）
│     └── 受國家機關依法委託 ＋ 有自主判斷空間
│           ├── 海基會→驗證中國大陸文書
│           └── 民間代驗場→驗車
│
└── 非公務員：行政助手
      └── 完全聽命指揮 ＋ 無自主判斷空間
            ├── 拖吊業者
            ├── 臺電/自來水斷水斷電
            ├── 民間驗尿公司
            └── 裡長處理社會勞動
```

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§10 II 第1款前段	身分公務員	服務於機關＋法定職務權限
§10 II 第1款後段	授權公務員	依法從事公共事務＋法定職務權限
§10 II 第2款	委託公務員	受機關委託從事公共事務
行政程序法 §16 I	行政委託	委託公務員的法律依據
§215	業務登載不實	大學教授核銷國科會經費的可能罪名
§339	詐欺罪	大學教授核銷國科會經費的可能罪名

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
政府採購與授權公務員	公立學校/醫院/公營事業辦理政府採購→授權公務員，不採雙階理論區分
藥委會委員	公立醫院藥委會委員≠公務員，適用採購法者為總務室
環評委員	大學教授受聘擔任環評委員＝授權公務員
國科會經費核銷	大學教授核銷國科會經費≠公務員行為，不論貪汙
海基會驗證	海基會驗證中國文書＝委託公務員
民間代驗場	驗車有自主判斷空間＝委託公務員
裡長社勞	裡長處理易服社會勞動＝行政助手，結案權在檢察官